

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 8 dhoulhijja 1425 – 18 janvier 2005

148^{ème} année

N° 5

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Attribution d'un congé pour la création d'entreprise..... 179

Ministère de la Défense Nationale

Détachement d'un magistrat..... 179

Nomination d'un président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis..... 179

Arrêtés du ministre de la défense nationale du 11 janvier 2005, portant délégation de signature..... 179

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

Nomination de l'amine de la profession de sculpture sur pierres 181

Nomination de l'amine de la profession de la ferronnerie d'art..... 181

Nomination de l'amine de la profession de la broderie traditionnelle..... 181

Nomination de l'amine de la profession de la céramique d'art..... 181

Ministère du Tourisme

Nomination du président-directeur général de l'agence foncière touristique..... 181

Ministère du Transport

Décret n° 2005-44 du 10 janvier 2005, modifiant et complétant le décret n° 99-1730 du 9 août 1999 portant approbation du statut particulier des agents des sociétés publiques de transport routier de voyageurs et de la société du métro – léger de Tunis et approuvant des modifications apportées au statut particulier y annexé..... 181

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique

Décret n° 2005-45 du 10 janvier 2005, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société "Promosport"..... 182

Ministère de la Santé Publique	
Nomination de directeurs généraux d'hôpitaux.....	184
Ministère de l'Education et de la Formation	
Décret n° 2005-49 du 10 janvier 2005, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation.....	184
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Décret n° 2005-50 du 10 janvier 2005, modifiant et complétant le décret n° 86-321 du 1 ^{er} mars 1986, portant mission et organisation du centre de calcul "El Khawarizmi"..	187
Nomination d'un maître de conférences.....	190
Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences	
Nomination du directeur général du centre national des sciences et technologies nucléaires.....	190

Avis et Communications

Ministère des Finances	
Avis de change du ministre des finances relatif aux investissements à l'étranger.....	191

décrets et arrêtés

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

CONGE POUR LA CREATION D'ENTREPRISE Par décret n° 2005-36 du 10 janvier 2005.

Est accordé à Monsieur Kheireddine Benzarti, technicien à la commune de Mégrine, un congé d'un an renouvelable une seule fois pour la création d'entreprise.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

DETACHEMENT

Par décret n° 2005-37 du 10 janvier 2005.

Monsieur Hichem Dhrif, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Tunis) pour une autre période d'un an, à compter du 1^{er} mars 2005.

NOMINATION

Par décret n° 2005-38 du 10 janvier 2005.

Monsieur Hichem Dhrif, magistrat de troisième grade, est nommé de nouveau président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an, à compter du 1^{er} mars 2005.

Arrêté du ministre de la défense nationale du 11 janvier 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2002-1836 du 12 août 2002, portant octroi des indemnités et avantages d'un directeur général d'administration centrale à Monsieur Jamel Chrigui, directeur de l'administration centrale au ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. - Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Jamel Chrigui, chargé des fonctions de directeur de l'administration centrale au ministère de la défense nationale et bénéficiant des indemnités et des avantages alloués à un directeur général d'administration centrale, est habilité à signer, par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Jamel Chrigui est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories A et B soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2005.

Le ministre de la défense nationale

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 11 janvier 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 99-2391 du 26 octobre 1999, portant attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale à Monsieur Mohamed El Ayachi, administrateur conseiller chargé des fonctions de sous-directeur du contrôle administratif et financier à la direction de l'administration centrale au ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. - Monsieur Mohamed El Ayachi, administrateur conseiller, sous-directeur classe exceptionnelle du contrôle administratif et financier à la direction de l'administration centrale, est habilité à signer, par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

- les propositions d'engagement des dépenses,
 - les bons de commande,
 - les ordonnances de paiement, de virement et les ordres de recettes,
 - les pièces justificatives de dépenses et de paiement,
- A l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2005.

Le ministre de la défense nationale

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 11 janvier 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2456 du 25 octobre 2004, portant nomination de Monsieur Mohamed Karim Nafaâ, administrateur conseiller, sous-directeur classe exceptionnelle du personnel à la direction de l'administration centrale au ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. – Monsieur Mohamed Karim Nafaâ, administrateur conseiller, sous-directeur classe exceptionnelle du personnel à la direction de l'administration centrale, est habilité à signer, par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

- les propositions d'engagement des dépenses, les ordonnances de paiement, de virement, les ordres de recettes et les pièces justificatives de dépenses et de paiements,

- les réquisitions de transport,

- les attestations de mission à l'étranger et l'approbation de toutes les ampliifications des actes concernant la gestion du personnel,

A l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2005.

Le ministre de la défense nationale

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 11 janvier 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 98-2030 du 22 octobre 1998, chargeant Monsieur Mohamed Ben Hadj Salem, conseiller des services publics, des fonctions de chef de service d'ordonnement des dépenses de matériel et d'équipement à la direction de l'administration centrale au ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. – Monsieur Mohamed Ben Hadj Salem, chargé des fonctions de chef de service d'ordonnement

des dépenses de matériel et d'équipement à la direction de l'administration centrale, est habilité à signer, par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

- les propositions d'engagement des dépenses,

- les bons de commande,

- les ordonnances de paiement, de virement et les ordres de recettes,

- les pièces justificatives de dépenses et de paiements,

A l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2005.

Le ministre de la défense nationale

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 11 janvier 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2003-2292 du 6 novembre 2003, chargeant Monsieur Bessem M'barek, conseiller des services publics, des fonctions de chef de service des marchés et approvisionnement à la direction de l'administration centrale au ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. – Monsieur Bessem M'barek, chargé des fonctions de chef de service des marchés et approvisionnement à la direction de l'administration centrale, est habilité à signer, par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

- les propositions d'engagement des dépenses,

- les bons de commande,

- les ordonnances de paiement, de virement et les ordres de recettes,

- les pièces justificatives de dépenses et de paiements,

A l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2005.

Le ministre de la défense nationale

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 11 janvier 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la décision n° 2003-561 du 12 juillet 2003, portant nomination du colonel Mustapha Daïki intendant militaire des corps de troupe,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. – Le colonel Mustapha Daïki, chargé des fonctions d'intendant militaire des corps de troupe à la direction de l'administration centrale, est habilité à signer, par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

- les propositions d'engagement des dépenses,
- les bons de commande,
- les ordonnances de paiement, de virement et les ordres de recettes,
- les pièces justificatives de dépenses et de paiements,
- les réquisitions de transport,
- les attestations de mission à l'étranger et l'approbation de toutes les ampliations des actes concernant le gestion du personnel,
- les demandes d'autorisation de transfert,

A l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Le présent arrêté prend effet à compter du 10 novembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 janvier 2005.

Le ministre de la défense nationale

Hédi Mhenni

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-39 du 10 janvier 2005.

Monsieur Hédi El Jazi est nommé amine de la profession de sculpture sur pierres.

Sa compétence territoriale est limitée à la délégation de Dar Chaâbène El Fehri au gouvernorat de Nabeul.

Par décret n° 2005-40 du 10 janvier 2005.

Monsieur Abdelhak Maâtoug est nommé amine de la profession de la ferronnerie d'art.

Sa compétence territoriale est limitée à la délégation de Nabeul.

Par décret n° 2005-41 du 10 janvier 2005.

Madame Salma Gnar est nommée amine de la profession de la broderie traditionnelle.

Sa compétence territoriale est limitée à la délégation de Nabeul.

Par décret n° 2005-42 du 10 janvier 2005.

Monsieur Adel Alaya est nommé amine de la profession de la céramique d'art.

Sa compétence territoriale est limitée à la délégation de Nabeul.

MINISTERE DU TOURISME

NOMINATION

Par décret n° 2005-43 du 10 janvier 2005.

Madame Fétia Knéni est nommée président-directeur général de l'agence foncière touristique à partir du 10 août 2004.

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2005-44 du 10 janvier 2005, modifiant et complétant le décret n° 99-1730 du 9 août 1999 portant approbation du statut particulier des agents des sociétés publiques de transport routier de voyageurs et de la société du métro – léger de Tunis et approuvant des modifications apportées au statut particulier y annexé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu le décret-loi n° 81-22 du 20 octobre 1981, portant création de la société nationale de transport interurbain ratifié par la loi n° 82-3 du 3 février 1982, telle que modifiée par la loi n° 90-54 du 30 mai 1990,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 2003-33 du 28 avril 2003, relative à la fusion de la société nationale des transports et la société du métro – léger de Tunis,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 99-1730 du 9 août 1999, portant approbation du statut particulier des agents des sociétés publiques de transport routier de voyageurs et de la société du métro – léger de Tunis,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003 et du décret n° 2004-2266 du 27 septembre 2004,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est abrogé le titre du décret n° 99-1730 du 9 août 1999 susvisé et remplacé comme suit « décret n° 99-1730 du 9 août 1999 portant approbation du statut particulier des agents des sociétés publiques de transport routier de voyageurs et de la société de transport de Tunis ».

Art. 2. - Les modifications apportées au statut particulier des agents des sociétés publiques de transport routier de voyageurs et de la société du métro – léger de Tunis, approuvé par le décret n° 99-1730 du 9 août 1999, sont approuvées, conformément au texte annexé au présent décret.

Art. 3. – Le Premier ministre et le ministre du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

Décret n° 2005-45 du 10 janvier 2005, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société « Promosport ».

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives et notamment son article 64,

Vu le décret n° 93-1601 du 26 juillet 1993, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la société « Promosport »,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2000-834 du 17 avril 2000, fixant l'organigramme de la société « Promosport »,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création des structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2004-2266 du 27 septembre 2004,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de chef de bureau, chef de service, sous-directeur et directeur sont attribués par décision du président-directeur général de la société "Promosport" après approbation de l'autorité de tutelle.

Art. 2. - L'attribution des emplois fonctionnels cités à l'article premier ci-dessus est soumise aux conditions suivantes :

1. L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de la société « Promosport ».

2. Le candidat doit être titulaire.

3. Le candidat doit remplir les conditions fixées au tableau ci-après et, au besoin, les conditions particulières de l'emploi fonctionnel concerné.

Emplois fonctionnels	Conditions minimales
Chef de bureau	Le candidat à l'emploi fonctionnel de chef de bureau doit être : - titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et justifiant d'une ancienneté d'au moins une (1) année à la société Promosport ou dans le secteur public, - ou titulaire d'un certificat de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et justifiant d'une ancienneté d'au moins trois années à la société Promo sport ou dans le secteur public, - ou titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (5) années à la société Promosport ou dans le secteur public,
Chef de service	Le candidat à l'emploi fonctionnel de chef de service doit être : - titulaire d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et justifiant d'une ancienneté d'au moins une (1) année à la société Promosport ou dans le secteur public, - ou titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (5) années à la société Promosport ou dans le secteur public, - ou un exercice depuis au moins cinq (5) années dans la fonction de chef de bureau.
Sous-directeur	Le candidat à l'emploi fonctionnel de sous-directeur doit être : - titulaire d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq (5) année à la société Promosport ou dans le secteur public, - ou titulaire d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et exerçant depuis au moins cinq (5) années la fonction de chef de service, - ou titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et exerçant depuis au moins cinq (5) années la fonction de chef de service.
Directeur	Le candidat à l'emploi fonctionnel de directeur doit être : - titulaire d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et justifiant d'une ancienneté d'au moins dix (10) années à la société Promosport ou dans le secteur public, - ou titulaire d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et exerçant depuis au moins quatre (4) années la fonction de sous-directeur, - ou titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et exerçant depuis au moins cinq (5) années la fonction de sous-directeur.

Art. 3. – Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels cités à l'article 2 susvisé bénéficient des indemnités et avantages y afférent, conformément à la réglementation applicable aux agents de la société « Promosport ».

Art. 4. – Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du président-directeur général sur la base d'un rapport motivé écrit du chef hiérarchique et après avoir pris connaissance des observations écrites formulées par l'agent concerné.

Art. 5. – Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférent à ces emplois.

Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année sous réserve de sa nomination à un autre emploi fonctionnel et à condition que :

1 – le retrait de l'emploi fonctionnel ne résulte pas d'une sanction disciplinaire de deuxième degré ou d'une suspension de l'intéressé de l'exercice de ses fonctions pour faute grave,

2 – et que l'intéressé ait exercé l'emploi fonctionnel durant une période de deux (2) ans au moins.

Art. 6. – L'intérim des emplois fonctionnels précités est attribué ou retiré aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent décret par une décision du président-directeur général de la société « Promosport » et après approbation de l'autorité de tutelle.

Toutefois, la durée de l'ancienneté de service ou de la fonction requise est diminuée d'une année par rapport à la durée prévue à l'article 2 du présent décret.

L'intérim des emplois fonctionnels est accordé pour une année renouvelable une seule fois et l'intéressé bénéficie, dans cette situation, des indemnités et avantages liés à sa fonction.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels entraîne dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Art. 7. – Les agents nantis d'emplois fonctionnels ou de l'intérim d'emplois fonctionnels à la date de parution du présent décret et qui ne rempliront pas les conditions fixées à l'article 2, conserveront leurs fonctions nonobstant ces conditions.

Art. 8. – Les ministres de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-46 du 10 janvier 2005.

Monsieur Abdelmajid Krifa est nommé directeur général de l'hôpital Charles Nicolle de Tunis.

Par décret n° 2005-47 du 10 janvier 2005.

Madame Nebha Bessrouer épouse Doghri, est nommée directrice générale de l'hôpital "Mongi Slim" de la Marsa.

Par décret n° 2005-48 du 10 janvier 2005.

Monsieur Béchir Ben Ahmed est nommé directeur général de l'hôpital « Habib Bourguiba » de Sfax.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Décret n° 2005-49 du 10 janvier 2005, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 13 avril 1999 et par la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, tel qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994 et par la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et par la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et par la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et notamment son titre V,

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, telle qu'elle a été modifiée et complétée par le décret n° 98-953 du 27 avril 1998 et par la loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001,

Vu la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-77 du 11 décembre 2003,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 93-1492 du 12 juillet 1993, fixant l'organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprises des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant promulgation des marchés publics, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Section première : Le directeur général

Article premier. - Le centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle. Le directeur général est chargé de prendre les décisions relevant de ses attributions dans tous les domaines, telles que définies dans le présent article à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé :

- de présider le conseil d'entreprise,
- de présider le comité de direction,
- d'assurer la direction administrative, financière et technique du centre.
- de conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- d'arrêter et de suivre l'exécution des contrats-objectifs,
- d'arrêter les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement et le schéma de financement des projets d'investissement,

- d'arrêter les états financiers,
- de proposer l'organisation des services du centre, le statut particulier de son personnel ainsi que leur régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de conclure les opérations d'acquisition, de transaction et toutes opérations immobilières relevant de l'activité du centre conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du centre,
- d'engager les dépenses et de percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de représenter le centre auprès des tiers et dans les actes civils et administratifs,
- d'exécuter toute autre mission entrant dans les activités du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle,

Art. 2. - Le directeur général a autorité sur l'ensemble du personnel du centre qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut particulier du personnel. Toutefois, les décisions relatives au recrutement et au licenciement du personnel ainsi que celles relatives à l'attribution et au retrait des emplois fonctionnels sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé de la formation professionnelle.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Le directeur général est secondé par un secrétaire général qui est chargé de coordonner entre les différentes directions chargées des activités techniques et des unités rattachées directement à la direction générale, de leur fournir les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de leur missions, et ce, à travers les directions chargées des affaires administratives et financières et des services communs et d'assurer le suivi de toutes les activités dont le directeur général le charge.

Le secrétaire général est nommé conformément au décret fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au centre national de formation de formateurs et d'ingénierie de formation qui sera promulgué à cet effet.

Art. 4. - Les directeurs se réunissent périodiquement sous la présidence du directeur général dans un comité de direction pour examiner les commandes parvenant au centre, émettre un avis sur leur recevabilité et faire le suivi de leur réalisation, chacun en ce qui le concerne, ainsi que tout autre dossier soumis par la direction générale.

Section II - Le conseil d'entreprise

Art. 5. - Il est créé au sein du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation un conseil d'entreprise, à caractère consultatif, chargé de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats - objectifs et le suivi de leur exécution.
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissements et le schéma, de financement des projets d'investissement.

- les états financiers,
- l'organisation des services du centre,
- le statut particulier du personnel du centre ainsi que son régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclus par le centre,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du centre.

Et d'une façon générale, toute question relevant de l'activité du centre et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 6. - Le conseil d'entreprise comprend, sous la présidence du directeur général du centre, les membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle,
- un représentant du ministère chargé du développement et de la coopération internationale,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère chargé de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- un représentant du ministère chargé du tourisme,
- un représentant de l'union tunisienne du travail,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- un représentant de la fédération tunisienne de l'hôtellerie.

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 7. - Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil d'entreprise, à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine technique ou scientifique pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

Art. 8. - Le conseil d'entreprise se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général du centre pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère chargé de la formation professionnelle.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil d'entreprise ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

A défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.

Le directeur général désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un

registre spécial tenu à cet effet et signé par le directeur général et un membre du conseil. Ces procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

CHAPITRE II ORGANISATION FINANCIERE

Art. 9. - Le directeur général du centre arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que le schéma de financement des projets d'investissement et le soumet au conseil d'entreprise avant le 31 août de chaque année.

Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le directeur général doit, en outre, arrêter un contrat - objectifs et le soumettre au conseil d'entreprise au plus tard le 31 octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement. Ce contrat est signé par le ministère chargé de la formation professionnelle et le directeur général du centre.

Art. 10. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - Les recettes :

- les subventions et dotations que l'Etat accorde, le cas échéant, au centre,
- les recettes découlant de l'exercice des missions normales du centre,
- les revenus ayant le caractère de recettes d'exploitation,
- les dons et legs.

B- Les dépenses :

- les dépenses de fonctionnement du centre,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens,
- les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement des biens meubles et immeubles.

Art. 11. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A- Les recettes :

- les subventions accordées, le cas échéant, par l'Etat,
- les emprunts,
- les recettes et autres contributions.

B- Les dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements,
- les dépenses d'études et d'expérimentation.

Art. 12. - La comptabilité du centre national de formation de formateurs et d'ingénierie de formation est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général du centre arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Le centre doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, ses états financiers relatifs à l'exercice écoulé.

Art. 13. - Le centre national de formation de formateurs et d'ingénierie de formation peut contracter des emprunts après autorisation de l'autorité de tutelle.

CHAPITRE III TUTELLE DE L'ETAT

Art. 14. - La tutelle du ministère chargé de la formation professionnelle sur le centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation consiste en l'exercice des attributions ci-après :

- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des transactions immobilières,
- l'approbation de l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordés au centre,
- l'approbation des emprunts de toute nature,
- l'approbation des conventions d'arbitrage, des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Et d'une manière générale et en plus des actes de gestion soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'exercice de la tutelle concerne également le suivi de la gestion et du fonctionnement du centre.

Art. 15. - Le ministère chargé de la formation professionnelle procède à l'examen des questions suivantes, avant présentation du Premier ministre pour approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :

- le statut particulier du personnel du centre,
- le tableau de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- la loi des cadres,
- les augmentations salariales,
- le classement du centre et la rémunération du directeur général.

Art. 16. - Le centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation doit communiquer au ministère chargé de la formation professionnelle les documents ci-après :

- le contrat-objectifs et les rapports annuels d'avancement de son exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,
- les procès-verbaux du conseil d'entreprise,
- l'état mensuel de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données spécifiques.

Arrêtés à leurs échéances respectives fixées à l'article 20 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

Art. 17. - Le centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation communique, pour information, au Premier ministre et au ministère des finances, les documents ci-après :

- le contrat-objectifs ainsi que les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissements dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur élaboration par le directeur général et leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais impartie,

- les rapports du réviseur des comptes et les états financiers dans un délai de quinze jours au maximum à partir de la date de ces états d'après la réglementation en vigueur,

- l'état mensuel de la situation des liquidités à la fin de chaque mois, et ce, dans un délai de quinze jours au maximum du mois suivant.

Art. 18. - En plus de données spécifiques citées dans l'article 16 du présent décret, le centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation communique directement au Premier ministre des informations périodiques citées dans l'article 23 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé.

Art. 19. - Il est désigné auprès du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation un contrôleur d'Etat nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du 1^{er} février 1989.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 20. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 93-1492 du 12 juillet 1993 susvisé.

Art. 21. - Le Premier ministre, les ministres des finances et de l'éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 2005-50 du 10 janvier 2005, modifiant et complétant le décret n° 86-321 du 1^{er} mars 1986, portant mission et organisation du centre de calcul "El Khawarizmi".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003,

Vu la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976, portant loi de finances pour la gestion 1977 et notamment son article 71,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996 et le décret n° 98-1253 du 8 juin 1998, portant dispositions dérogatoires au statut du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration,

Vu le décret n° 86-321 du 1^{er} mars 1986, portant mission et organisation du centre de calcul "El Khawarizmi",

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000,

Vu le décret n° 2001-1182 du 22 mai 2001, fixant les modalités d'utilisation des revenus provenant des activités des universités et des établissements qui en relèvent,

Vu le décret n° 2001-2872 du 13 décembre 2001, portant organisation du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 7, 11 et 15 du décret n° 86-321 du 1^{er} mars 1986 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau) : Le centre de calcul "El Khawarizmi" a pour mission d'organiser, de promouvoir, d'assurer et d'encourager l'utilisation de la technologie numérique dans le milieu universitaire et scientifique en général. Il est chargé aussi de la recherche dans ce domaine en vue d'améliorer l'utilisation de la technologie informationnelle et numérique dans le milieu universitaire ainsi qu'au profit des enseignants et des étudiants.

La siège du centre est fixé à Tunis. Le centre peut avoir des filiales dans les régions.

Article 3 (nouveau) : Le centre est dirigé par un directeur général qui assure son fonctionnement dans le cadre des directives de l'autorité de tutelle.

Il comprend le secrétariat général, la direction de l'exploitation et des services et la sous-direction de la recherche, des projets et de la formation.

Article 4 (nouveau) : La direction de l'exploitation et des services gère le réseau national universitaire et garantit sa sécurité. De même, elle est chargée de fournir des services à valeur ajoutée en s'adaptant avec les évolutions des technologies de la communication et en permettant aux bénéficiaires et les exploiter selon leurs besoins. Cette direction comprend deux sous-directions et deux services, et ce, comme suit :

1. La sous-direction du réseau national universitaire :

La sous-direction du réseau national universitaire a pour mission notamment ce qui suit :

- connecter les établissements avec le réseau national universitaire,
- gérer le réseau national universitaire et garantir sa sécurité.

2. la sous-direction de l'internet et des services :

La sous-direction de l'internet et des services a pour mission notamment ce qui suit :

- généraliser les services de l'internet au profit des universitaires et leur permettre de s'harmoniser avec les évolutions dans le domaine des technologies de la communication et des informations,
- héberger des sites Web et des sites de services à distance et offrir des services à valeur ajoutée.

Cette sous-direction se compose des deux services suivants :

A - Le service des abonnements et du suivi :

Le service des abonnements et du suivi est chargé de ce qui suit :

- conclure des conventions avec les institutions universitaires concernant l'utilisation de l'internet et la gestion des noms de domaine y relevant, en coordination avec les services de l'agence tunisienne de l'internet,
- gérer les dossiers des abonnements à l'internet et exécuter les statistiques nécessaires,
- intervenir pour résoudre les problèmes d'accès à l'internet et aux services disponibles,
- gérer le distributeur du courrier électronique.

B - Le service d'hébergement et des services à valeur ajoutée :

Le service d'hébergement et des services à valeur ajoutée est chargé de ce qui suit :

- fournir un environnement protégé pour héberger les sites Web et les applications des services à distance et préparer des serveurs protégés pour éviter toute panne qui empêche l'accès aux sites Web hébergés,
- contrôler et évaluer le contenu des sites hébergés,
- aider les établissements à mettre à jour les sites Web hébergés et établir des statistiques démontant la successivité

de l'utilisation des sites quantitativement et qualitativement, et ce, sur demande des établissements,

- insérer les sites Web parmi les références des moteurs de recherche pour faciliter leur accès, et ce, sur demande des établissements,

- rendre des services supplémentaires selon le besoin des établissements et conformément aux évolutions des technologies de la communication et des informations.

Article 5 (nouveau) : La sous-direction de la recherche, des projets et de la formation a pour mission notamment ce qui suit :

- la veille technologique et l'hébergement des projets,
- la formation et l'ouverture sur l'environnement.

Cette sous-direction se compose des deux services suivants :

A - Le service des projets et de veille technologique :

Le service des projets et de veille technologique est chargé de ce qui suit :

- assurer la veille technologique dans le domaine des nouvelles technologies de la communication et des informations,
- expérimenter et évaluer les nouvelles technologies avant de les utiliser au niveau du réseau national universitaire,
- abriter des projets pilotes de recherche et faire des études en collaboration avec les chercheurs dans le domaine des technologies de la communication et des informations au profit des intéressés,
- faire des études et des recherches pour améliorer et évoluer les services du centre.

B - Le service de la formation et de l'ouverture sur l'environnement :

Le service de la formation et de l'ouverture sur l'environnement est chargé de ce qui suit :

- former des techniciens, des formateurs et des chercheurs dans de divers domaines relatifs à l'activité du centre,
- transférer l'expertise aux établissements en ce qui concerne les réseaux, la sécurité informatique et la technologie du Web,
- organiser des séminaires et participer à des manifestations nationales et internationales.

Article 7 (nouveau) : Le directeur général du centre est nommé par décret sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988. Il bénéficie des indemnités et des avantages alloués au directeur général d'administration centrale.

Article 11 (nouveau) : Le conseil scientifique et technique est composé comme suit :

- le directeur général : président,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, (direction de l'informatique) : membre,
- un représentant du ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences : membre,
- représentant de l'agence tunisienne de l'internet : membre,
- un représentant de la société nationale de télécommunications (Tunisie Télécom) : membre,
- un représentant de chaque université : membre,
- deux représentants parmi les responsables du centre de calcul "El Khawarizmi" : membres.

Article 15 (nouveau) : Le budget du centre est constitué par des recettes et des dépenses :

- a) les recettes comprennent :
 - les subventions de l'Etat pour les dépenses ordinaires du centre,
 - les subventions des collectivités locales ou des autres organismes publics ou privés, tunisiens ou étrangers,
 - les recettes propres provenant de la prestation de services, de la vente des produits scientifiques et techniques sous toutes leurs formes,
 - les dons et legs et leurs produits,
 - toutes autres recettes autorisées par la loi.
- b) les dépenses comprennent :
 - les dépenses de gestion et de développement,
 - les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions du centre.

Art. 2. - Sont ajoutés aux dispositions du décret n° 86-321 du 1^{er} mars 1986 susvisé, les articles 2 (bis), 3 (bis) et 3 (ter), comme suit :

Article 2 (bis). - Dans le cadre de sa mission, le centre de calcul "El Khawarizmi" est chargé, notamment de :

- mettre à la disposition des chercheurs, des universitaires et des étudiants les moyens de recherche dans le domaine de l'informatique et de la communication,
- permettre aux parties universitaires tels que les établissements, les enseignants et les étudiants, l'utilisation des réseaux de communications évolués soit pour la recherche, soit pour la diffusion de leurs productions,
- pourvoir l'infrastructure nécessaire pour la mise en place d'un réseau de communication inter-universités nationales ainsi qu'étrangères,
- produire et diffuser des systèmes informationnels orientés vers les milieux universitaires et scientifiques,
- développer et améliorer un système de communication à distance entre les établissements universitaires d'une part, et entre les bibliothèques universitaires d'autre part et assurer la connexion entre eux par des technologies évoluées,
- assurer la formation, le recyclage et les services liés à la spécialité du centre au profit des parties publiques ou privées, nationales ou étrangères dans le domaine de maîtrise de la technologie informatique et numérique,
- émettre des avis et réaliser des études techniques en application des conventions conclues avec les tiers,
- assurer le rôle d'un observatoire du développement technologique et scientifique dans le domaine de l'information et de l'informatique au milieu universitaire.

Article 3 (bis). - Le secrétariat général du centre est chargé, sous l'autorité du directeur général, de la direction des services administratifs et financiers du centre. Il est dirigé par un secrétaire général qui bénéficie des indemnités et des avantages alloués au directeur d'administration centrale. Le secrétaire général est nommé par décret sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, conformément aux conditions de nomination à l'emploi de directeur d'administration centrale prévues au décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Le secrétariat général comprend la sous-direction des affaires administratives et financières et de l'équipement.

Article 3 (ter). - La sous-direction des affaires administratives et financières et de l'équipement a pour mission notamment ce qui suit :

- la gestion des affaires administratives et juridiques relatives à l'activité du centre,
- la préparation du projet de budget du centre et sa gestion,
- la gestion des équipements et des achats.

Cette sous-direction se compose des deux services suivants :

A - Le service des affaires administratives et juridiques :

Le service des affaires administratives et juridiques est chargé de ce qui suit :

- préparer des tableaux chronologiques des besoins de l'établissement en ce qui concerne les ressources humaines,
- organiser les services de l'établissement selon leurs caractéristiques ,
- examiner les questions juridiques et suivre le contentieux qui peut survenir,
- organiser et suivre la documentation et les archives relatives au centre.

B - Le service des affaires financières et de l'équipement :

Le service des affaires financières et de l'équipement est chargé de ce qui suit :

- préparer le projet du budget selon les objectifs déterminés,
- gérer le budget alloué au centre et assurer son suivi,
- gérer les équipements et le matériel,
- fixer les besoins de l'établissement en ce qui concerne les équipements et le matériel nécessaires pour le fonctionnement du travail à court et à long terme,
- conclure les marchés publics et les contrats selon les modalités et les conditions prévues à la législation et à la réglementation en vigueur,
- tenir et établir des registres d'inventaire conformément au code de la comptabilité publique,
- préparer des tableaux chronologiques pour la maintenance et la conservation des biens de l'établissement y compris les équipements et le matériel,
- maintenir les bâtiments et les espaces de l'établissement.

Art. 3. - Le terme "ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique" prévu à l'article premier du décret n° 86-321 susvisé est remplacé par le terme "ministère de l'enseignement supérieur" et le terme "directeur" prévu aux articles 8, 9, 10 et 14 du même décret est remplacé par le terme "directeur général". De même, le terme "comité de direction" ou "comité" prévu au titre de la section 2 du chapitre 2 et aux articles 8, 10, 12, 13 et 14 du même décret et remplacé par le terme "conseil scientifique et technique".

Art. 4. - Les dispositions des articles 6 et 17 du décret n° 86-321 du 1^{er} mars 1986 susvisé sont abrogées.

Art. 5. - Les ministres de l'enseignement supérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 janvier 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2005-51 du 11 janvier 2005.

Monsieur Mohamed Moncef Chalbaoui, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé maître de conférences en sciences géologiques à l'institut supérieur des études technologiques de Gafsa, à compter du 6 octobre 2004.

**MINISTERE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES**

NOMINATION

Par décret n° 2005-52 du 10 janvier 2005.

Monsieur Adel Trabelssi, maître de conférences de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général du centre national des sciences et technologies nucléaires, à compter du 18 décembre 2004.

avis et communications

MINISTERE DES FINANCES

Avis de Change du Ministre des Finances relatif aux investissements à l'étranger

Vu la loi n° 76-18 du 21 Janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 3 Mai 1993.

Vu le décret n° 77-608 du 27 Juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-18 du 21 Janvier 1976 sus-visée tel que modifié et complété par le textes subséquents.

Vu l'avis du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie

Article premier : Le présent avis a pour objet d'autoriser les entreprises résidentes à effectuer des transferts pour le financement d'investissements à l'étranger.

Section 1 : Les investissements des entreprises exportatrices.

Article 2 : Les entreprises résidentes exportatrices peuvent, pour le soutien de leurs activités exportatrices, effectuer des transferts pour le financement d'investissements à l'étranger sous forme de bureaux de liaison ou de représentation, de succursales, de filiales ou de prises de participation au capital de sociétés établies à l'étranger.

Les transferts à ce titre sont fixés sur la base du chiffre d'affaires en devises réalisé par l'entreprise concernée au cours de l'exercice précédent tel que déclaré à l'Administration Fiscale et ne peuvent dépasser annuellement les montants suivants :

Contre-valeur en dinar du chiffre d'affaires en devises de l'exercice précédent	Bureaux de liaison ou de représentation (DT)	Succursales, filiales ou prises de participation dans des sociétés à l'étranger (DT)
De 50 000 à 100 000	30 000	60 000
De 100 001 à 300 000	45 000	90 000
De 300 001 à 600 000	60 000	135 000
De 600 001 à 900 000	90 000	180 000
De 900 001 à 1200 000	120 000	225 000
De 1200 001 à 1500 000	135 000	270 000
Plus de 1500 000	150 000	300 000

Section 2 : Les investissements des entreprises non exportatrices.

Article 3 : Les entreprises résidentes non exportatrices ou ayant réalisé au cours de l'exercice précédent un chiffre d'affaires en devises inférieur à 50.000 Dinars peuvent, pour le soutien de leur présence à l'étranger effectuer des transferts pour le financement d'investissements à l'étranger sous forme de bureaux de liaison ou de représentation, de succursales, de filiales ou de prises de participation au capital de sociétés établies à l'étranger.

Les transferts à ce titre sont fixés sur la base du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise concernée au titre de l'exercice précédent tel que déclaré à l'Administration Fiscale et ne peuvent dépasser annuellement les montants suivants :

Chiffre d'affaires de l'exercice précédent	Bureaux de liaison ou de représentation (DT)	Succursales, filiales ou prises de participation dans des sociétés établies à l'étranger (DT)
De 150 000 à 300 000	10 000	20 000
De 300 001 à 900 000	20 000	40 000
De 900 001 à 1 800 000	30 000	60 000
De 1 800 001 à 2 700 000	40 000	80 000
Plus de 2 700 000	50 000	100 000

Section 3 : Dispositions communes.

Article 4 : Les montants relatifs au financement des bureaux de liaison ou de représentation couvrent les frais d'installation et les frais de fonctionnement.

Article 5 : Le cumul des transferts au titre de la Section Première et de la Section 2 est soumis à autorisation préalable de la Banque Centrale de Tunisie.

Section 4 : Dispositions diverses

Article 6 : Les transferts au titre du financement des investissements à l'étranger doivent être réalisés par le biais d'un intermédiaire agréé unique.

Article 7 : Le présent Avis entre en vigueur à compter du 1^{er} Janvier 2005.

Article 8 : Le présent Avis abroge et remplace l'avis de change n° 4-93 du Ministre des Finances relatif au financement d'ouverture de bureaux de liaison et de filiales à l'étranger publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 17 décembre 1993 tel que modifié par l'avis de change du Ministre des Finances publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 12 Août 1997.

Article 9 : La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l'application du présent Avis conformément à la législation des changes et du commerce extérieur en vigueur.